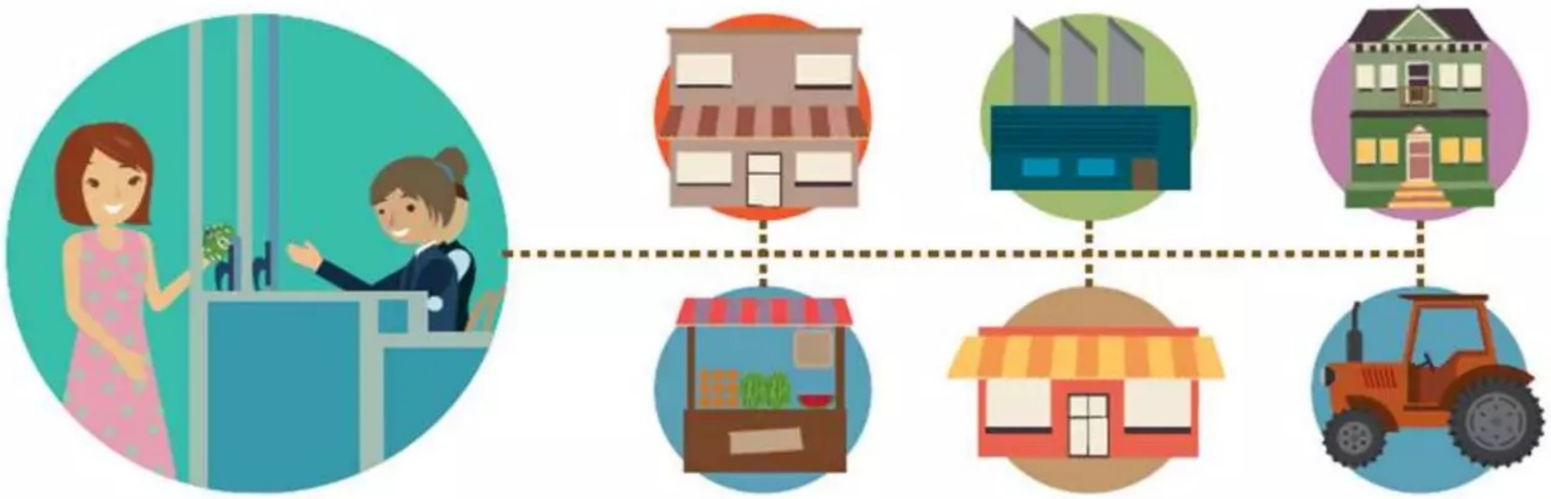
SISTEMA FINANCIERO ECUATORIANO



DEFINICIÒN

El Sistema Financiero Nacional, conocido por sus siglas como SFN, es el conjunto de instituciones financieras reguladas por la Superintendencia de Bancos y por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.

A través del SFN se canalizan los movimientos de dinero que realizan los ciudadanos, así como los créditos que obtienen las personas, familias u organizaciones que requieren financiamiento. De esta manera el Sistema Financiero Nacional contribuye al desarrollo del país, fortaleciendo la inversión productiva y el consumo responsable.



FUNCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL

- El Sistema Financiero nacional desempeña un papel fundamental en el desarrollo de la economía; las participaciones de los entes financieros pueden contribuir a elevar el crecimiento económico y bienestar de la población, promoviendo un sano desarrollo de todo el sistema financiero.

El sistema financiero cumple múltiples funciones, entre las que se destacan:

- • Poner a disposición de la mayor cantidad de ciudadanos los recursos económicos, apoyando al incremento del empleo y de la producción.
- • Motivar el ahorro, mediante programas de educación financiera y el pago de tasas de interés atractivas a los depositantes.
- • Reinvertir los recursos que capta de los ciudadanos para crear desarrollo, preferentemente en las áreas rurales y urbano marginales.
- • Ser sostenible, buscando un equilibrio entre la rentabilidad financiera y el impacto social de las actividades que financia y de la población que atiende.

IMPORTANCIA DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL

- El Sistema Financiero Nacional es el principal mecanismo de financiamiento su finalidad es cuidar o preservar los depósitos del público y atender las necesidades de financiamiento de los sectores de desarrollo del país fortaleciendo la inversión productiva nacional y el consumo social ambientalmente responsable.

- Estimula el ahorro mediante la oferta de productos con rendimientos atractivos.

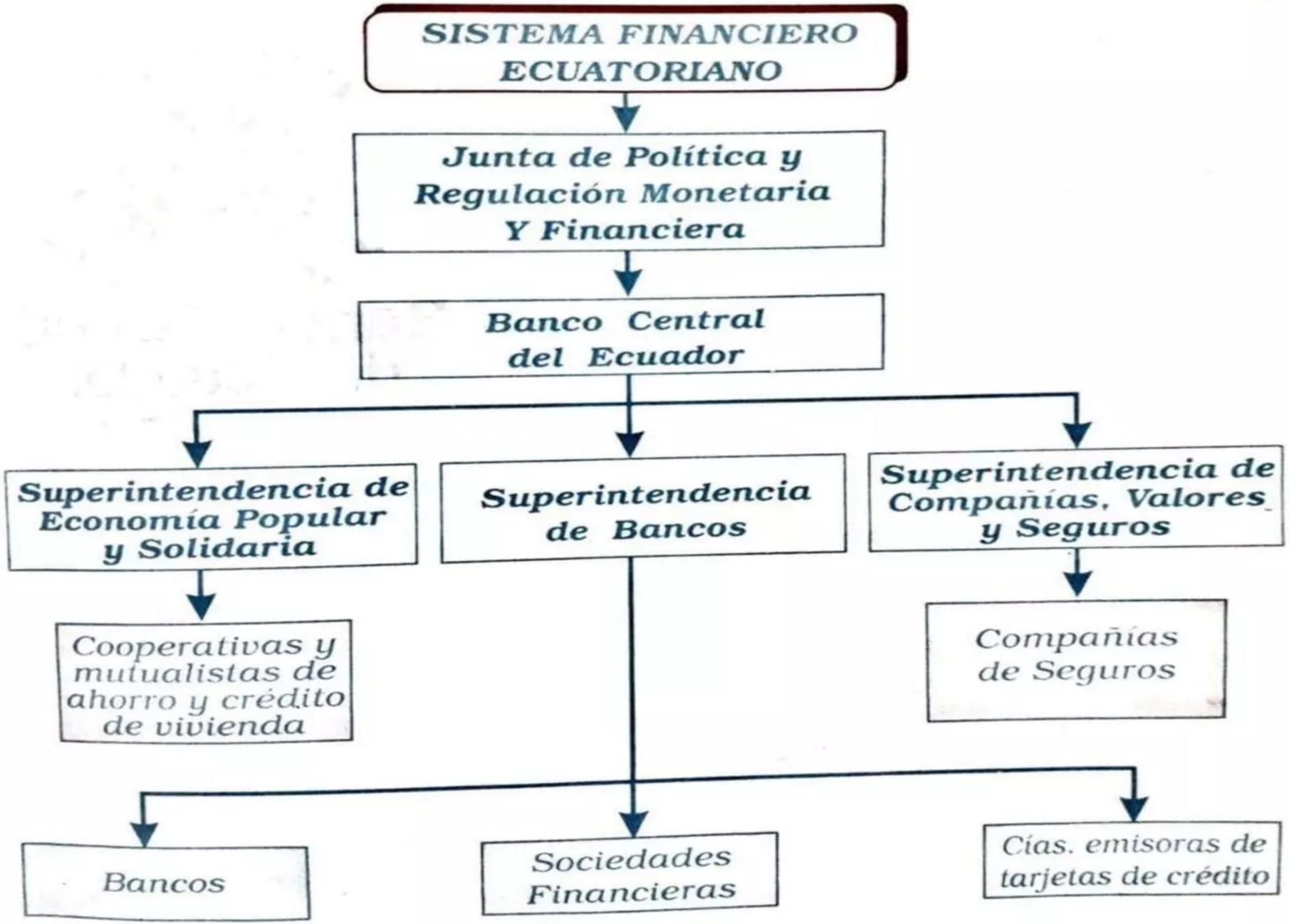
- Facilita el pago de bienes y servicios para el desarrollo del comercio interno y externo.

- Proporciona el nivel apropiado de liquidez que necesita un país para que la sociedad pueda comprar bienes y servicios.

BASE LEGAL

- El sistema financiero cuenta con un conjunto de leyes, reglamentos decretos, normas y resoluciones que regulan la actividad financiera. Según nuestra constitución las actividades financieras son un servicio de orden público que puede realizarse cuando el Estado los haya autorizado de acuerdo a las leyes respectivas.

ESTRUCTURA DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL



El sistema financiero ecuatoriano se encuentra compuesto por instituciones financieras privadas, instituciones financieras públicas, instituciones financiera públicas ,instituciones de servicios financieros, compañías de seguros y compañías auxiliares del sistema financiero.Según la superintendencia de Bancos, los bancos constituyen la mayor participación del mercado con más del 90% de las operaciones del sistema.

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO DEL ECUADOR

- Conocer el rol que cumple el sistema financiero
- Conocer el funcionamiento de la Superintendencia de Bancos Seguros
- Identificar los tipos de instituciones financieras existentes
- Comparar las ofertas de productos y servicios bancarios

REGULACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL

JUNTA DE POLÍTICA Y REGULACIÓN MONETARIA Y FINANCIERA

La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera es la responsable de la formación de políticas públicas, y la regulación y supervisión monetaria, crediticia, cambiaria, financiera, de seguros y valores.

Conformación. - La Junta está conformada con plenos derechos por los titulares de los ministerios de Estado responsables de la política económica, de la producción, de las finanzas públicas, el titular de la planificación del Estado y un delegado del Presidente de la República. Participarán en las deliberaciones de la Junta, con voz, pero sin voto, el Superintendente de Bancos, el Superintendente de Compañías, Valores y Seguros, el Superintendente de Economía Popular y Solidaria, el Gerente General del Banco Central del Ecuador, y el Presidente del Directorio de la Corporación de Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados.

Junta de Regulación
Monetaria Financiera

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Al haberse adoptado el dólar como moneda de circulación en nuestro país, las funciones del ente emisor han desaparecido, quedando sus funciones actuales reducidas al plano estadístico y analítico del comportamiento macroeconómico del país y a l prestación de servicios

FUNCIONES:

- Posibilita que las personas dispongan de billetes y monedas en la cantidad, calidad y en las denominaciones necesarias
- Facilita los pagos y cobros que todas las personas realizan en efectivo, o a través del sistema financiero privado
- Evalúa y monitorea y controla permanentemente la cantidad de dinero de la economía, para lo que utiliza como herramienta el encaje bancario (11% aproximadamente)
- Revisa la integridad transparencia y seguridad de los recursos del Estado que se manejan a través de operaciones bancarias
- Ofrece a las personas, empresas y autoridades públicas información para la toma de decisiones financieras y económicas

ORGANISMOS DE CONTROL

Los organismos reguladores cuidan que las instituciones financieras (Bancos, Sociedades financieras) cumplan con la ley, actúan cuando existen problemas de liquidez y trabajan de forma conjunta con el Banco Central de Ecuador.

Los organismos de control de supervisión y control son:

- Superintendencia de Bancos
- Superintendencia de Economía Popular y Solidaria
- Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros



Superintendencia de Bancos

Entidad autónoma encargada de controlar y supervisar las funciones de las instituciones financieras.

Bancos: Son instituciones que se encargan de captar el dinero ahorrado de los clientes para ser colocados como préstamos a quienes lo necesitan. cobrando una tasa de interés.

Sociedades financieras: Instituciones que tienen como objetivo fundamental intervenir en el mercado de capitales y otorgar créditos para financiar producción. construcción, adquisición y venta de bienes a mediano y largo plazo.

Compañías emisoras de tarjetas de crédito: Generan el documento conocido como tarjeta de crédito, el mismo que permite al usuario disponer de una línea de crédito para adquirir bienes y servicios en establecimientos comerciales afiliados.

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria

Cooperativas de ahorro y crédito Es la unión de un grupo de personas naturales o jurídicas que tienen como finalidad ayudarse para alcanzar sus proyectos Financieros. La cooperativa está formada por socios. y cada una posee una pequeña participación dentro de esta. Actúan cuando existen problemas de liquidez y trabajan en Forma conjunta con el Banco Central del Ecuador.

SUPERINTENDENCIA
DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.

Compañías de Seguros Son instituciones encargadas de cubrir daños y perjuicios por medio de indemnizaciones al ente asegurado cumpliendo con la prestación convenida, en tanto y en cuanto ocurra pérdidas o daños producidos por acontecimientos fortuitos.

https://www.superbancos.gob.ec/bancos/calificacion-de-riesgo-instituciones-financieras-2

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL USUARIO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS

- La Superintendencia de Bancos es la institución encargada de regular, vigilar, sancionar, informar y garantizar el cumplimiento de las obligaciones por parte de las instituciones financieras bajo su control.

Sus principales funciones son:

- Vigilar que las instituciones financieras cumplan con la legislación aplicada al sistema financiero y los principios de equidad, transparencia, justicia y sanas prácticas.
- Defender los derechos y generar confianza de los ciudadanos en el sistema financiero, atendiendo sus peticiones y orientándolos sobre las condiciones del mismo.
- Promover la transparencia de la información
- Contribuir a que la mayor cantidad de usuarios tengan acceso al sistema financiero.

Como usuarios del Sistema Financiero Nacional los ciudadanos tienen derecho a:

- Recibir educación financiera.
- Recibir información clara y completa sobre los productos y servicios que ofrece.
- Obtener productos y servicios oportunos y de calidad, con buen trato y sin discriminación.
- Recibir garantía de que sus datos personales que se encuentran en poder de la institución financiera no sean comunicados a otras personas sin su autorización.
- Acceder a los sistemas de ahorro y obtener crédito respetando los requisitos legales.
- Elegir con plena libertad los productos o servicios de acuerdo a su conveniencia.
- Ser atendido de forma rápida, respetuosa y oportuna.
- Reclamar cuando cualquiera de sus derechos no haya sido respetados.

Los usuarios del Sistema Financiero Nacional tienen las siguientes obligaciones:



BANCOS PRIVADOS

DEFINICIÓN

- Banco es una entidad legalmente autorizada por la Superintendencia de Bancos con personería jurídica (conjunto de derechos y obligaciones que rigen las actuaciones que lleva a término una determinada empresa) para desarrollar el negocio de aceptar depósitos de dinero y otorgar préstamos; el objetivo es buscar un beneficio del diferencial que se obtiene al pagar una tasa de interés por los depósitos que se reciben. y cobrar una tasa de interés superior por los créditos que se entrega.

IMPORTANCIA

- Los Bancos cumplen un rol importante porque realizan actividades de entregar créditos para financiar operaciones de los. clientes sobre la base de sus depósitos a la vista y a plazo; Sirven de intermediarios entre deudor y acreedor.

OBJETIVOS DE LA BANCA EN GENERAL:

- Mejorar la eficiencia operativa.
- Incrementar la cartera de clientes.
- Diversificar los servicios del banco.
- Entregar servicios eficientes a los clientes.
- Incrementar la rentabilidad.
- Mejorar la calificación de riesgo.

PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS

Los principales productos y servicios que ofrecen las entidades del sistema financiero son:

- Cuenta de ahorro
- Cuenta Corriente
- Depósitos a plazo fijo
- Créditos
- Tarjetas de Débito
- Tarjetas de Crédito
- Transferencias
- Remesas

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS

Cuentas de ahorro: en las que los ciudadanos depositan y retiran su dinero con el uso de una libreta en las cajas de la institución financiera o mediante el uso de la banca electrónica. El dinero de las cuentas de ahorro genera intereses a favor de los depositantes y puede estar disponible para su retiro en cualquier momento, o en un plazo previamente programado y acordado con la entidad financiera.

Cuentas corrientes: en las que los ciudadanos depositan su dinero y pueden retirarlo por medio de cheques o mediante el uso de la banca electrónica. Generalmente el dinero de las cuentas corrientes no genera intereses y está disponible para su retiro en cualquier momento.

Depósitos a plazo fijo: son depósitos que no permiten retirar el dinero en cualquier momento sino únicamente cuando se cumpla un plazo acordado con la institución financiera. Genera un interés mayor que el de la cuenta de ahorros en favor de sus beneficiarios, el cual debe ser conocido desde el momento mismo en que se realiza el depósito.

Créditos: El dinero que se presta a una persona u organización, bajo determinadas condiciones de devolución

Tarjetas de débito: son tarjetas plásticas que una institución financiera da a sus clientes para que, mediante el uso de los cajeros automáticos, realicen depósitos, transferencias, retiros o pagos desde sus cuentas corrientes o de ahorros. Estas tarjetas están numeradas y tienen una banda magnética o microchip y una clave para su uso, para dar una mayor seguridad al usuario. También sirven para efectuar pagos en determinados locales comerciales.

Tarjetas de crédito: son tarjetas plásticas que una institución financiera da a sus clientes como un complemento del dinero en efectivo que tienen en sus cuentas. Estas tarjetas permiten realizar compras o retirar dinero en efectivo para ser pagados en el futuro. Las instituciones financieras cobran un interés por el uso de las tarjetas de crédito, también están numeradas y por seguridad tienen una banda magnética o microchip y una clave para su uso.

Transferencias: son los depósitos de dinero que realizan los ciudadanos desde una cuenta propia a otra, pudiendo ser o no de la misma institución financiera.

Remesas: es el dinero que a través del sistema financiero se envía o se recibe de los migrantes o de otras personas, desde o hacia diferentes países.

CONSTITUCIÓN DE BANCOS PRIVADO

Un Banco Privado se constituye con la aportación de los accionistas bajo la modalidad de Cía. Anónima; cuya responsabilidad es limitada, tiene personería jurídica y está regulado por Superintendencia de Bancos, por la Superintendencia de compañías, y por la Junta Bancaria.

Las acciones deben ser nominativas y las aportaciones de capital deben pagarse totalmente en dinero en efectivo, la Superintendencia fijará el monto del Capital mínimo con el que deben iniciar sus actividades.

Las operaciones que realice el Banco estarán sujetos a Sigilo Bancario de tal manera que no podrán proporcionar información relativa a dichas operaciones sino únicamente al titular de la cuenta.

PASOS Y REQUISITOS PARA SU CONSTITUCIÓN

1.Los Bancos Privados se constituirán ante la Superintendencia de Bancos coma sociedades anónimas, con un mínimo de dos promotores.

2.Se podrá constituir por iniciativa de los promotores interesados, fundadores por promoción pública. Si se lo hace por promoción pública, se hará mediante oferta pública primaria de acciones través del mercado de valores.

3.Deberán contar al menos con dos accionistas en todo momento.

4.El capital de las entidades financieras privadas estará dividido en acciones nominativas. El capital suscrito y pagado mínimo para la constitución de manera general, deberá pagarse en efectivo.

5.A la solicitud de constitución deberán adjuntarse los requisitos señalados y cumplir con los parámetros técnicos establecidos con respecto al capital mínimo, a1 patrimonio técnico y a la liquidez.

6.El estatuto social contendrá la estructura institucional general de la entidad y deberá ser conocido y aprobado por la Junta General de Accionistas y por la Superintendencia de Bancos.

7.Cumplido el trámite de constitución, se deberá solicitar la emisión de la autorización de actividades financieras.

8.El permiso de funcionamiento deberá ser exhibido tanto en la matriz

como en cada una de sus oficinas.

9.La entidad financiera operara en los segmentos de crédito para los cuales ha recibido autorización. Si la Superintendencia de Bancos considera que la metodología crediticia aplicada no es adecuada para la gestión del riesgo, dispondrá que se presente un plan de adecuación que permitan una adecuada administración del riesgo.

10.La Superintendencia de Bancos calificara permanentemente la idoneidad, responsabilidad y solvencia de las personas con propiedad patrimonial. La Superintendencia de Bancos podrá exigir que uno o varios accionistas con un porcentaje inferior al 6% del capital sean calificados.

11.La Superintendencia de Bancos, igualmente, calificara la idoneidad y responsabilidad de los directores y representantes legales

12.Las entidades financieras privadas deberán contar con un procedimiento semestral para verificar que los miembros principales y suplentes del directorio y los representantes legales no presenten inhabilidades para el ejercicio del cargo.

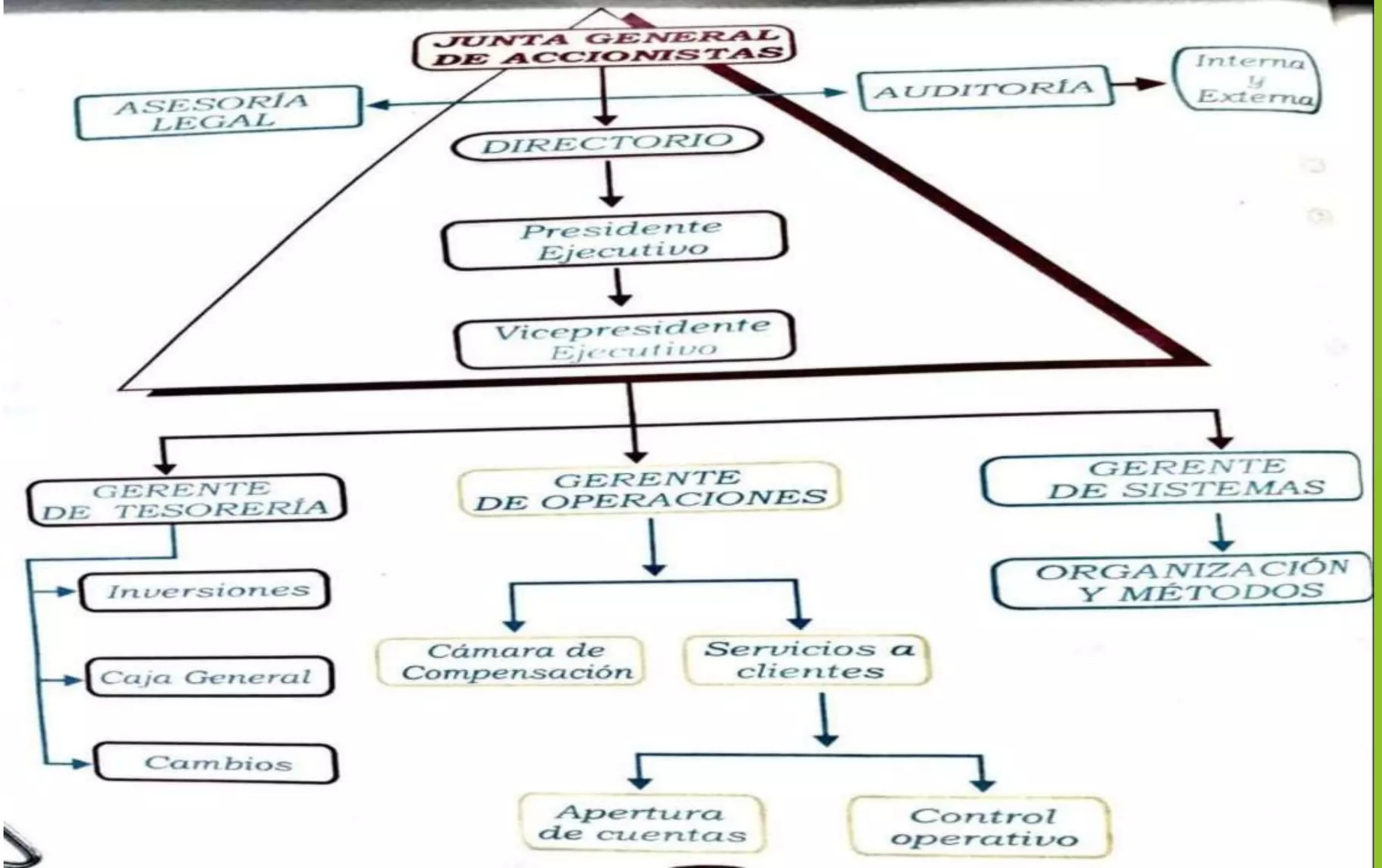
13.Los bancos que forman parte del sector financiero privado pueden ser múltiples o especializados, según los segmentos de crédito en los cuales operen y el porcentaje que el saldo bruto de la cartera de crédito total represente ese segmento.

14.La Superintendencia de Bancos podrá revocar la autorización para el ejercicio de actividades financieras.

Resolución No. 217-2016 de la Junta de la Política Monetaria y Financiera, publicada en el Registro oficial N. 727 de 6 de abril de 2016

http://www.pbplaw.com/regula-constitucion-organizacion-emision-autorizaciones-actividades-financie

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE UN BANCO PRIVADO



OPERACIONES FINANCIERAS

Son aquellas actividades propias que realizan todas las Instituciones Financieras y que están reguladas por la Superintendencia de Bancos; Superintendencia de Cias. y por el máximo organismo de la institución.

En la actualidad, la Banca está paulatinamente abandonando su negocio tradicional de captación de depósitos y concesión de préstamos para convertirse en una Banca de Servicios para clientes sofisticados que exigen: eficiencia en los sistemas

operativos, tiempo real en las operaciones y capacidad de distribución; entre las principales funciones tenemos:

- Recibir Depósitos.
- Otorgar Créditos.
- Emitir cédulas hipotecarias
- Otorgar garantías
- Leasing
- Entregar Servicios.
- Información sobre riesgo

Depósitos Bancarios

Depósitos de ahorros

Depósitos a plaza

Mercado de Valores

Fondos de Inversión

Préstamos Bancarios

Créditos para empresas

Créditos para personas naturales Arrendamiento mercantil

Clases de Operaciones Financieras

Las operaciones financieras se clasifican en:

Operaciones Pasivas **Operaciones Activas**

- Operaciones Pasivas Son operaciones financieras que tienen como fin captar recursos(dinero) del público.
- Operaciones Activas Son todas aquellas operaciones de crédito mediante el cual las entidades financieras prestan recursos (dinero) a sus clientes por un tiempo determinado.